

11-email-sales-ip-zusage.eml

Von	Leander Vos <leander.vos@codeforst.de>
An	Marlene Heidkamp <legal@sonnenklee.de>
Kopie	kira.nordhoff@codeforst.de
Datum	Tue, 18 Feb 2025 16:12:00 +0000
Betreff	RouteLuchs - IP und Konzernnutzung

Hallo Frau Heidkamp,

für den Rollout können Sie intern beruhigt planen: RouteLuchs ist unser Produkt, die IP liegt bei uns, und für Ihre Gruppe bekommen Sie faktisch unlimited affiliate use, solange es bei den Sonnenklee-Gesellschaften bleibt. Audit-Stress wird es nicht geben; wir wollen ja, dass das im Betrieb läuft.

Die Vertragsanlage ist an der Stelle etwas technisch formuliert. Ich kläre das noch mit Legal, aber wirtschaftlich ist das der Deal.

Beste Grüße

Leander

12-email-us-contractor-assignment.eml

Von	Ephraim Caldwell <ephraim@caldwell-routing.de>
An	Jost Reimers <jost.reimers@codeforst.de>
Kopie	kira.nordhoff@codeforst.de
Datum	Tue, 02 Jun 2026 06:58:00 +0000
Betreff	Re: matcher code ownership

Jost,

I need to be careful here. My understanding was that I licensed the matcher routines to Codeforst for RouteLuchs, not that I assigned all rights. The agreement says work made for hire, but my accountant flagged that I was an independent contractor and the code uses a library I had before the project.

I am not trying to block the customer release, but please do not tell investors that I assigned everything without us agreeing on the paperwork.

Ephraim

13-email-kunde-audit-androhung.eml

Von	Marlene Heidkamp <legal@sonnenklee.de>
An	Kira Nordhoff <kira.nordhoff@codeforst.de>
Kopie	procurement@sonnenklee.de
Datum	Tue, 02 Jun 2026 08:41:00 +0000
Betreff	RouteLuchs - Audit, Escrow, Datenexport

Sehr geehrte Frau Nordhoff,

nach unserem internen Audit bestehen erhebliche Zweifel an der Lizenz- und Sicherheitslage. Wir nutzen RouteLuchs als kritisches System für Werkstatt- und Depotplanung. Bitte übermitteln Sie bis Freitag:

1. Lizenzzählung einschließlich Serviceaccounts und API-Tokens,
2. Bestätigung, dass keine Copyleft-Komponente eine Offenlegung des Source Codes verlangt,
3. Nachweis der Rechtekette an DispatchMind,
4. Escrow-Buildstand und Triggerprüfung,
5. Exportkonzept für sämtliche Betriebsdaten.

Wir behalten Zurückbehaltungsrechte und Schadensersatzansprüche ausdrücklich vor.

Mit freundlichen Grüßen

Marlene Heidkamp

08-oss-sbom-route-luchs.csv

Komponente

GraphWeaver

Version

3.4.1

Lizenz

AGPL-3.0

Einsatz

Routen-Preprocessor produktiv

Befund

kritisch: Netzwerk-/SaaS-Frage, Ersatz prüfen

Owner

Backend Jost

Komponente

MapTiles Lite

Version

2.8.0

Lizenz

Apache-2.0

Einsatz

Kartenkacheln

Befund

Notice fehlt in Kundenpaket

Owner

Frontend Pamina

Komponente

FleetSim Core

Version

1.9.7

Lizenz

GPL-2.0-only

Einsatz

Simulation im CI

Befund

unklar, ob build artifact berührt

Owner

DevOps Rienhold

Komponente

OpenRouteMatrix

Version

0.12

Lizenz

MIT

Einsatz

Routing-Heuristik

Befund

Notice ok, Patent Grant fehlt naturgemäß

Owner

Optimizer Mara

Komponente

SecureBox Gateway SDK

Version

5.1

Lizenz

Commercial

Einsatz

LuchsBox Firmware

Befund

Lizenz nur für EU, UK-Rollout offen

Owner

Product Lea

Komponente

TensorLite Ranker

Version

0.6

Lizenz

BSD-3-Clause

Einsatz

ML-Ranking

Befund

Notice in Web-App nicht sichtbar

Owner

AI Team

22-anlagenindex.csv

Nr	Datei	Zweck	Status	Risiko
A1	SaaS Master Agreement	Vertragliche Grundlage	liegt unterschrieben vor	Affiliate-/Audit-Lücke
A2	Order Form	Lizenzmetrik und Preis	liegt vor	Named User unklar
A3	SBOM	OSS-Prüfung	vorläufig	AGPL-Fund
A4	Git Export	Rechtekette/Beweis	angefordert	private Vorarbeiten möglich
A5	US Contractor Agreement	US-Rechtekette	liegt auszugsweise vor	Assignment fehlt
A6	DPA	Datenschutz	nicht vollständig	Produktverbesserung unklar
A7	Escrow Annex	Exit/Quellcode	liegt als Anlage vor	Trigger zu weich

Tabellenblatt: Rechtekette

Baustein

Optimizer Core

Urheber/Quelle

Mara Wendelstein

Vertrag/Beleg

Arbeitsvertrag 2024; Git CF-8f4c

Rechtsproblem

Privater Vorcode vor Eintritt, § 69b reicht evtl. nicht vollständig

Ampel

Rot

Nächster Schritt

Nachtragsvereinbarung mit Modulbeschreibung

Baustein

Matching Kernel

Urheber/Quelle

Ephraim Caldwell, Austin

Vertrag/Beleg

Contractor Agreement 07/2024

Rechtsproblem

work made for hire ohne Assignment-Backstop

Ampel

Rot

Nächster Schritt

US-Counsel + Assignment einholen

Baustein

GraphWeaver

Urheber/Quelle

Open Source

Vertrag/Beleg

SBOM 08

Rechtsproblem

AGPL in produktivem SaaS-Preprocessor

Ampel

Rot

Nächster Schritt

Ersatz oder Compliance-Analyse

Baustein

Dispatch Feedback

Urheber/Quelle

Sonnenklee Disponenten

Vertrag/Beleg

PoC-Protokolle

Rechtsproblem

Feedback-Rechte und Kundengeheimnisse unklar

Ampel

Gelb

Nächster Schritt

Feedback-Lizenz nachziehen

Baustein

LuchsBox Gateway

Urheber/Quelle

SecureBox GmbH

Vertrag/Beleg

Commercial SDK

Rechtsproblem

Territory nur EU, UK-Pilot geplant

Ampel

Gelb

Nächster Schritt

Lizenzgebiet erweitern

Baustein

GUI/Dashboard

Urheber/Quelle

Codeforst Frontend Team

Vertrag/Beleg

Arbeitsverträge

Rechtsproblem

Rechte wohl bei Arbeitgeber, Designkomponenten prüfen

Ampel

Grün

Nächster Schritt

Designsystem inventarisieren

Baustein

Telemetry Dataset

Urheber/Quelle

Sonnenklee Flottenbetrieb

Vertrag/Beleg

DPA/Produktverbesserung

Rechtsproblem

Pseudonymisierung, kein klares Training Right

Ampel

Rot

Nächster Schritt

DPA und Datenlizenz trennen

Tabellenblatt: Lizenzmetrik

Kategorie	Vertrag	Technische Nutzung	Differenz	Notiz
Named User	480	417 menschliche Accounts	-63	formal unter Grenze
Serviceaccounts	nicht geregelt	76	unklar	wirtschaftlich relevante Nutzung
API Tokens	nicht geregelt	51	unklar	Partner-/Automatisierungszugriffe
Affiliates	2 benannt	6 plus Werkstattpartner	+4/Dritte	Sales-Mail als Gegenargument
Container	nicht geregelt	43 Instanzen	unklar	SaaS intern, aber Audit misst mit

RouteLuchs Sofortsortierung

Partner

Bitte zuerst Rechtekette, OSS und Lizenzmetrik trennen.
Kein Riesenmemo, erst rote Punkte.

07:02

Associate

Mara-Vorcode, Caldwell-Assignment, GraphWeaver AGPL
sind rot. Kunde nutzt 4 weitere Affiliates.

07:08

Partner

Gut. Sales-Mail nicht ignorieren. Die ist schlecht, aber
vielleicht nur Auslegung, kein Eigentumsversprechen.

07:13

Associate

Soll ich US Counsel mit §101/WMFH-Fragen briefen?

07:16

Partner

Ja. Und Legal Hold. Wir brauchen Git/Jira/Slack, bevor
jemand sauber macht.

07:18

Bilddatei: 15-whatsapp-partner-associate.jpg

codeforst/route-luchs - Issue #1187

OPEN

Replace GraphWeaver before Sonnenklee production rollout; Legal says AGPL risk not understood.

COMMENT

Closed during Q4 crunch because preprocessor failed without graph pruning.

LABEL

legal-red, oss, customer-critical, dispatchmind

COMMIT

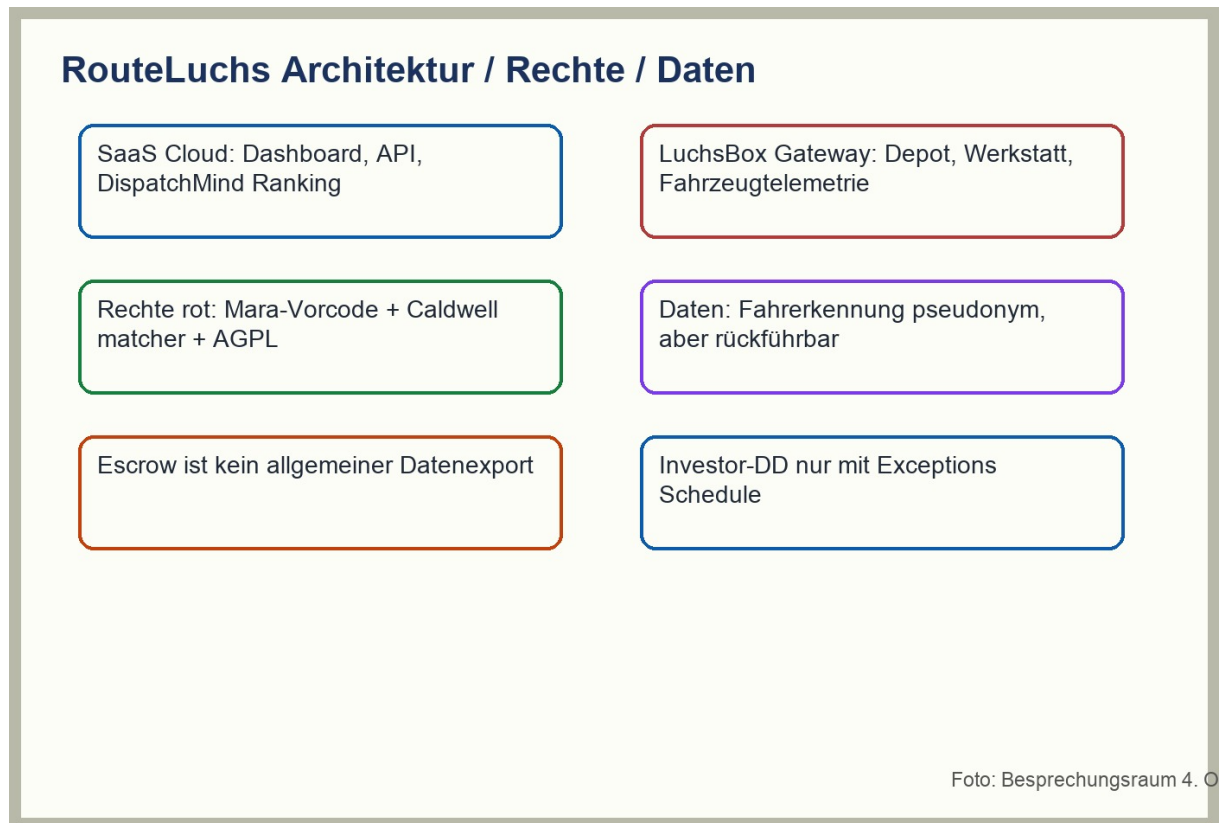
8f4c-route-solver-cleanup reuses old fixture names from owl-route-core.

TODO

Confirm whether GraphWeaver is bundled, linked, called as service or only used in CI.

Bilddatei: 16-git-issue-screenshot.jpg

17-whiteboard-architecture.jpg



Bilddatei: 17-whiteboard-architecture.jpg

Mandatsnotiz - Projekt RouteLuchs

Mandantin: Codeforst GmbH, München, 84 Mitarbeiter, Schwerpunkt SaaS für Flotten- und Lieferkettenoptimierung.

Gegenseite/Kunde: Sonnenklee Mobility AG, Hamburg, Betreiberin von Lade-, Werkstatt- und Dispositionssoftware für kommunale E-Fahrzeugflotten.

Produkt: RouteLuchs Cloud mit KI-Modul “DispatchMind”, On-Prem-Gateway “LuchsBox”, SDK für Werkstattpartner und REST-API.

Sofortauftrag

Die Mandantin will binnen 72 Stunden ein belastbares Memo, ob sie den Kunden auditieren lassen muss, ob die Lizenzüberschreitung haltbar ist, ob sie überhaupt alle Rechte am Kerncode hat und ob die angekündigte Kündigung mit Datenherausgabe/Source-Escrow/Zurückbehaltungsrechten zu stoppen ist.

Heikle Punkte

- Sales hat im Februar 2025 in einer E-Mail “all IP and unlimited affiliate use” zugesagt; der unterschriebene Vertrag sagt das Gegenteil.
- Die Rechtekette beim Optimizer ist unklar: Arbeitnehmer-Code, privater Vorcode, US-Contractor, polnischer Nearshore-Commit und AGPL-Komponente laufen ineinander.
- Das KI-Modul verarbeitet Telemetrie- und Standortdaten. Im Vertrag steht “anonymous operational data”; in der Implementierung sind Fahrzeug-ID, Depot, Schicht und Fahrererkennung pseudonymisiert, aber rückführbar.
- Der Kunde droht, wegen “critical public transport service” Source-Escrow zu ziehen. Der Escrow-Trigger ist in der Anlage schlecht formuliert.
- Der Investor der Mandantin will in der Series B eine IP-Reps-and-Warranties-Bestätigung. Das ist im jetzigen Zustand mutig.

Gewünschte Outputs

1. Rechtekettenmatrix mit Ampel.
2. Lizenzmetrik-Analyse Named User/API/Affiliate/Container.
3. OSS-Sofortplan inklusive AGPL-Fund.
4. Briefing an US-Counsel zu work made for hire, assignment, software copyright registration und § 101 Patentfähigkeit.
5. Redline-Paket für SaaS-Vertrag, DPA, Escrow und Auditklausel.

Zeitstrahl Rechtekette und Vertragsstände

Datum	Ereignis	Auffälligkeit
12.01.2024	Mara Wendelstein beginnt als Senior Engineer bei Codeforst.	Vorher privates Repository “owl-route-core”; keine saubere Inventarliste beim Eintritt.
03.03.2024	erster Prototype DispatchMind im Kunden-PoC.	Kundenfeedback fließt direkt in Produkt-Roadmap; Feedback-Lizenz nur mündlich.
19.07.2024	US-Contractor Ephraim Caldwell liefert Matching-Algorithmus.	Vertrag enthält “work made for hire”, aber keine ausdrücklich gegenwartsbezogene Rechteübertragung für den Fall der Unwirksamkeit.
07.10.2024	polnisches Nearshore-Team fügt “GraphWeaver” hinzu.	SBOM zeigt AGPL-3.0-Komponente; Engineering sagt “nur dev dependency”, Build-Log spricht dagegen.
18.02.2025	Sales-E-Mail an Sonnenklee: “all IP, no audit worries”.	Widerspricht Vertrag, der nur Subscription und beschränkte Nutzung vorsieht.
30.04.2025	SaaS Master Agreement unterschrieben.	Deutsches Recht, LG München I; Haftung cap 12 Monatsgebühren, IP-Indemnity unklar.
11.01.2026	Sonnenklee rollt Plattform auf vier Tochtergesellschaften aus.	Affiliate-Nutzung im Vertrag nur für zwei namentlich genannte Gesellschaften.
21.05.2026	Kundenaudit findet Container-Orchestrierung mit 418 aktiven Servicekonten.	Lizenzmetrik zählt Named Users; API- und Serviceaccounts nicht sauber definiert.
02.06.2026	Sonnenklee verlangt Source Escrow und Datenexport binnen fünf Werktagen.	Data-Act-/Exit-/Escrow-Regeln kollidieren.

Prüffragen Softwarerecht

Rechtekette

- Welche Bestandteile sind Computerprogramme im Sinne von § 69a UrhG, welche sind Dokumentation, Datenbank, GUI, API-Spezifikation oder Geschäftsgeheimnis?
- Greift § 69b UrhG für Mara Wendelsteins Code vollständig oder nur für Code, der in Erfüllung arbeitsvertraglicher Pflichten entstanden ist?
- Was folgt daraus, dass privater Vorcode vor Eintritt existierte, aber später refaktoriert und in die CI/CD-Pipeline eingebracht wurde?
- Reicht die US-work-made-for-hire-Klausel allein oder braucht es eine assignment backstop clause?

Vertrag und Lizenzmetrik

- Ist "Named User" auf menschliche Nutzer beschränkt oder umfasst es Serviceaccounts, API-Tokens und Container?
- Ist der Affiliate-Rollout auf weitere Konzerngesellschaften ein Vertragsbruch oder von der Rahmenvereinbarung gedeckt?
- Ist die Auditklausel AGB-fest, datenschutzfest und technisch ausführbar?

Regulierung und Produkt

- Welche Data-Act-Pflichten können bei vernetzten Fahrzeug-/Flottendaten ausgelöst werden?
- Hat DispatchMind als KI-Modul eine Zweckbestimmung, die KI-VO-Rollen, Transparenz oder Hochrisiko-Fragen berührt?
- Ist RouteLuchs ein Produkt mit digitalen Elementen im Sinne des Cyber Resilience Act?

Streitstrategie

- Was kann Codeforst kurzfristig sagen, ohne Rechtekettenprobleme einzuräumen?
- Welche Dokumente müssen sofort gesichert werden: Git, Jira, Slack, SBOM, Build-Logs, Contractor-Kommunikation, Kundenmails?
- Welche Vergleichslinie ist realistisch: Lizenznachtrag, OSS-Remediation, Escrow-Verifikation, Audit-Shield, Nachvergütung?

SaaS Master Agreement - Auszug RouteLuchs

1. Leistungsgegenstand

Codeforst stellt Sonnenklee die Cloudplattform RouteLuchs einschließlich DispatchMind, LuchsBox Connector und API-Zugang als gehosteten Dienst bereit. Eine Überlassung von Quellcode findet nicht statt, soweit Anlage 5 nichts anderes regelt.

2. Nutzungsumfang

Die Nutzung ist auf 480 Named User und die in der Order Form bezeichneten Affiliates beschränkt. System-, API- und Serviceaccounts werden nicht ausdrücklich erwähnt. Werkstattpartner dürfen nur zugreifen, soweit sie als Nutzer angelegt sind und die Vertraulichkeitsregeln akzeptiert haben.

3. Rechte an Arbeitsergebnissen

Codeforst bleibt Inhaberin aller Rechte an der Plattform. Sonnenklee erhält ein einfaches, nicht übertragbares Zugriffsrecht während der Vertragslaufzeit. Abweichend davon werden kundenspezifische Auswertungen dem Kunden zur internen Verwendung überlassen. Die Klausel sagt nicht, ob Feedback, Trainingsdaten und Konfigurationen erfasst sind.

4. Audit

Codeforst darf einmal jährlich die Einhaltung der Lizenzmetrik prüfen. Die Prüfung erfolgt remote, während üblicher Geschäftszeiten und nach angemessener Vorankündigung. Datenschutz, Source-Code-Schutz und Kostenfolge bei Minderbefund sind nicht geregelt.

5. Haftung

Die Haftung ist auf zwölf Monatsgebühren begrenzt. Ausnahmen bestehen für Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit und Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit. IP-Freistellung, Datenschutzverletzungen und Geheimnisverletzungen werden nicht gesondert behandelt.

Independent Contractor Agreement - Ephraim Caldwell - Auszug

Scope of Work

Contractor will implement matching routines, graph pruning and performance improvements for RouteLuchs DispatchMind. Deliverables are accepted through GitHub pull requests and Jira closure.

Work Made for Hire

All deliverables shall be deemed work made for hire to the fullest extent permitted by applicable law. The clause does not contain an express present assignment of rights if work-made-for-hire treatment fails.

Open Source and Third Party Code

Contractor shall not introduce third-party code without prior written approval. No schedule of approved components is attached.

Governing Law

The agreement states Delaware law, while the purchase order refers to German law and Munich venue. No conflict clause explains priority.

Notiz Mara Wendelstein - privater Vorcode

Mara Wendelstein schreibt im Gespräch vom 01.06.2026, sie habe “den Kern der Routensuche” schon 2023 als privates Wochenendprojekt gebaut. Sie habe nie Geld damit verdient, aber das Repository sei auf einem privaten GitHub-Account gelegen. Beim Eintritt bei Codeforst habe niemand nach Vorcode gefragt. Im April 2024 habe sie die private Bibliothek “nur als Denkstütze” neu implementiert. Der Commit 8f4c-route-solver-cleanup enthält jedoch identische Funktionsnamen und zwei sehr ähnliche Testfixtures.

Arbeitsvertragliche Lage

Der Arbeitsvertrag enthält eine Standardklausel: “Alle im Rahmen der Tätigkeit geschaffenen Arbeitsergebnisse stehen der Arbeitgeberin zu.” Er enthält keine Anlage zu eingebrachten Vorarbeiten, keine Open-Source-Policy und keine Regelung zu privatem Code. Der Code of Conduct erwähnt nur Geheimhaltung und Datenschutz.

Praktisches Problem

Wenn der Vorcode als selbständiges Werk oder als nicht bloß triviale Vorstufe gilt, kann die Rechtekette nicht allein über § 69b UrhG geschlossen werden. Codeforst benötigt dann mindestens eine nachträgliche Rechteklärung mit Mara, idealerweise mit genauer Modulbeschreibung, Repository-Hash, Vergütungsklausel, Garantie zu Drittmaterial und Carve-out für private Weiterentwicklung.

DispatchMind - KI-Modul und Datenflüsse

DispatchMind prognostiziert für Flottenkunden die Reihenfolge von Ladefenstern, Wartungsfenstern und Fahrerwechseln. Das Modell nutzt historische Fahrzeugtelemetrie, Depotdaten, Wetterdaten, Störungslogs, Werkstattkapazitäten und manuelle Disponentenentscheidungen. Die Mandantin beschreibt es im Vertrieb als “KI”, in der technischen Dokumentation als “hybriden Optimierer mit ML-Ranking”.

Datenkategorien

- Fahrzeug-ID, Depot, Schicht-ID, Werkstatt-ID, Route, Ladefenster, Ausfallwahrscheinlichkeit.
- Fahrererkennung: in der Cloud als Hashwert gespeichert; im Kunden-ERP rückführbar.
- Trainingsdaten: monatlich aggregiert, aber nicht vollständig anonymisiert.
- Feedbackdaten: Disponenten markieren Vorschläge als “brauchbar”, “riskant”, “unmöglich”.

Offene rechtliche Punkte

- Rollenklärung: Codeforst als Auftragsverarbeiter, eigenständig Verantwortlicher oder Mischlage für Produktverbesserung?
- Datenlizenz: Darf Codeforst Kunden-Telemetrie für allgemeines Modelltraining nutzen?
- Data Act: Ist der Datenzugang bei vernetzten Fahrzeug-/Ladeprodukten einschlägig oder betrifft es nur Kundendaten im SaaS-Vertrag?
- KI-VO: Zweckbestimmung liegt bei Flottenoptimierung, nicht Personalbeurteilung. Wenn Sonnenklee das Tool faktisch für Schichtdisziplin verwendet, braucht es Governance gegen Zweckentfremdung.

Slack-Auszug #route-luchs-legal-engineering

02.06.2026 07:44 - Kira (Legal Ops): Bitte keinen Hotfix mergen, bevor wir die SBOM sauber haben. Ich sehe GraphWeaver in prod und die Lizenz ist nicht harmlos.

02.06.2026 07:47 - Jost (Backend): GraphWeaver läuft nur im Routen-Preprocessor, ohne den Service sind die Nachtfahrten kaputt.

02.06.2026 07:51 - Mara (Optimizer): Ich hatte das in Q4 rausnehmen wollen. Ticket CF-1187 wurde wegen Sonnenklee-Pilot geschlossen.

02.06.2026 08:03 - Sales: Kunde verlangt Antwort bis 13 Uhr, bitte keine juristischen Nebelkerzen.

02.06.2026 08:09 - Kira: Genau deswegen brauchen wir Fakten. "Wir besitzen alles" ist keine Antwort, wenn wir drei offene Rechteketten haben.

02.06.2026 08:12 - Jost: US-Contractor Ephraim hat gerade geschrieben, er hätte den matcher "licensed, not assigned". Keine Ahnung, ob das stimmt.

02.06.2026 08:17 - CTO: Ab jetzt keine Zusagen an Sonnenklee ohne Legal-Freigabe. Build-Logs, Commit-Historie und Contract-Ordner bitte sichern.

Lizenzmetrik-Streit Sonnenklee

Der Vertrag erlaubt 480 Named User und zwei Affiliates. Sonnenklee nutzt das System in der Zentrale, vier Tochtergesellschaften und bei drei Werkstattpartnern. Die technische Messung zeigt 417 menschliche Accounts, 76 Serviceaccounts, 51 API-Tokens und 43 Container-Instanzen mit eigenem Auth-Key.

Position Codeforst

Serviceaccounts und API-Tokens sind nach Sinn und Zweck lizenzpflichtig, weil sie eigenständige Systemzugriffe erzeugen. Die Affiliate-Erweiterung war bewusst auf zwei Gesellschaften begrenzt. Werkstattpartner sind Dritte und nicht automatisch erfasst.

Position Sonnenklee

Named User meint nur Menschen. API-Tokens sind technische Hilfsmittel derselben Nutzer. Affiliates seien "im Konzern üblich" und durch Sales-E-Mail bestätigt. Die Werkstattpartner handelten als Erfüllungsgehilfen der Sonnenklee-Gruppe.

Offene Belege

- Vertrag und Order Form mit Anlage 2.
- Sales-E-Mail vom 18.02.2025.
- Admin-Export der Nutzer- und Tokenliste.
- Rechnungshistorie ohne Nachlizenzierungsposition.
- Release Notes, die "partner workshops enabled" erwähnen.

Gaplog Data Act / CRA / KI-VO / Produkthaftung

Thema	Beobachtung	Arbeitsstand
Data Act	Exit- und Datenzugangsklauseln fehlen für maschinennahe Betriebsdaten.	Vertragliche Datenarten und Rollen müssen getrennt werden.
Cyber Resilience Act	RouteLuchs enthält digitale Produktkomponenten, LuchsBox ist physische Gateway-Hardware.	Hersteller-/Importeur-/Distributorrollen prüfen; SBOM und Vulnerability-Prozess nachziehen.
KI-VO	DispatchMind wird als KI-Modul vermarktet, Zweckbestimmung ist Flottenoptimierung.	Hochrisiko nur bei Zweckentfremdung durch Kunde nicht automatisch; Governance-Klausel einbauen.
Produkthaftung	Falsche Routenpriorisierung kann Fahrzeuge lahmlegen, aber primär Vermögens-/Betriebsunterbrechungen gsschäden.	Neue EU-Produkthaftung für Software/Updates im Blick behalten.
DSGVO	Telemetrie ist nicht vollständig anonym, Fahrerbezug möglich.	DPA, TOMs, Produktverbesserung und Löschpfade neu aufsetzen.

Source-Escrow-Trigger - Checkliste

- Ist die Escrow-Anlage Vertragsbestandteil oder nur im Datenraum erwähnt?
- Gibt es einen Trigger bei “critical failure” oder nur bei Insolvenz, Supportende und dauerhafter Nichterfüllung?
- Muss der hinterlegte Stand buildfähig sein? Welche Third-Party-Komponenten sind enthalten?
- Darf Sonnenklee den Code selbst nutzen oder nur einem Ersatzdienstleister übergeben?
- Sind OSS- und Contractor-Rechte von der Herausgabe gedeckt?
- Wer prüft die Trigger: Escrow-Agent, Schiedsgutachter, Gericht oder beide Parteien?
- Welche Geheimnisschutzmaßnahmen gelten nach Herausgabe?

Kurzbefund: Der Trigger “failure to provide business-critical availability” ist zu weich. Codeforst sollte technische Verifikation, Cure Period, eingeschränkte Nutzung, Vertraulichkeit und Rechtekettenvorbehalte nachziehen.

Redline-Notizen deutsches Recht

Haftung

Der aktuelle Haftungscap deckt Datenschutz, IP, Vertraulichkeit und Security nicht sauber ab. Für AGB-Festigkeit müssen Kardinalpflichten, Vorsatz/grobe Fahrlässigkeit, Personenschäden und zwingende Haftung getrennt werden. Eine pauschale Haftungsfreistellung für alle OSS-Funde ist riskant, wenn Codeforst die SBOM noch nicht kennt.

IP und Nutzungsrechte

Die SaaS-Klausel muss klarstellen, dass Kunden nur ein Zugriffsrecht erhalten, kein Eigentum am Programm, kein Recht zur Bearbeitung und keine Nutzung außerhalb der vereinbarten Affiliates. Feedback darf nur verwertet werden, soweit keine Kundengeheimnisse oder personenbezogenen Daten unkontrolliert übernommen werden.

Audit

Auditrechte brauchen Vorankündigung, Umfang, Frequenz, Vertraulichkeit, Datenschutz, technische Durchführung, Kostentragung und Missbrauchsschutz. Ein Audit darf nicht zur Ausforschung des Source Codes führen.

Exit

Datenexport muss zwischen Kundendaten, aggregierten Produktdaten, Telemetrie, Modellzuständen und Code getrennt werden. Escrow ist kein allgemeiner Exit-Mechanismus.

Briefing an US-Counsel

Fragen Copyright / Contractor

1. Reicht die Klausel “work made for hire” für Softwaremodule eines independent contractor unter US-Recht aus?
2. Falls nein: Welche Wirkung hat eine nachträgliche present assignment clause und braucht es consideration?
3. Können wir die US-Contractor-Beiträge für eine US Copyright Registration sauber deponieren, ohne Trade Secrets übermäßig offen zu legen?
4. Welche Claims drohen bei Behauptung “licensed, not assigned”, wenn der Contractor über Monate in Jira/Git gearbeitet und Rechnungen gestellt hat?

Fragen Softwarepatent / § 101

5. Ist der Matching-Algorithmus patentfähig oder fällt er als abstrakte Idee durch?
6. Gibt es technische Verbesserungen an Routing, Ladefenstern, Fahrzeugsteuerung oder Netzwerkkommunikation, die US/EPO-Argumente tragen?
7. Welche prior art search sollte vor Investor-DD laufen?

Fragen Trade Secrets

8. Welche Maßnahmen braucht Codeforst, um Source Code, Optimizer-Parameter und Kundendaten als Geschäftsgeheimnisse zu schützen?
9. Welche Sofortmaßnahmen gegen Contractor/Ex-Mitarbeiter sind sinnvoll, falls ein Repository-Abfluss vermutet wird?

Board Briefing RouteLuchs - Rechtekette, Kunde, Investor

Executive Summary

Die Lage ist nicht unrettbar, aber sie ist nicht diligence-ready. Drei rote Punkte müssen vor einer Investorenerklärung geschlossen werden: Mara-Vorcode, US-Contractor-Assignment und GraphWeaver-AGPL.

Kundenstreit Sonnenklee

Die Lizenzüberschreitung ist vertretbar, aber nicht narrensicher. Die stärksten Punkte sind Affiliate-Rollout und Werkstattpartnerzugriff; Named-User-Unterzählung allein trägt wegen Serviceaccount-Unschärfe nicht.

Investor-DD

Keine "clean IP"-Bestätigung ohne Schedule of Exceptions. Besser: offener Remediation-Plan, Sign-off-Termine, kontrollierte Escrow-Aussage und technische SBOM-Sanierung.

Sofortmaßnahmen

- Legal Hold für Git/Jira/Slack
- Keine neuen Sales-Zusagen ohne Legal
- Nachtragsvereinbarung Mara vorbereiten
- US assignment short form senden
- GraphWeaver-Alternativen in Sprint planen

04-saas-order-form-route-luchs.pdf

RouteLuchs Order Form - Sonnenklee Mobility AG

Parteien

Codeforst GmbH, München, und Sonnenklee Mobility AG, Hamburg. Laufzeit 01.05.2025 bis 30.04.2028.

Paket

RouteLuchs Enterprise Cloud, DispatchMind AI Module, LuchsBox Gateway Connector, API tier Business Plus. 480 Named User.
Affiliates: Sonnenklee Mobility Nord GmbH und Sonnenklee DepotService GmbH.

Preis

Jährliche Subscription 428.000 EUR netto. API-Mehrverbrauch nach Preisliste, sofern die API-Nutzung "external commercial automation" überschreitet.

Sonderbedingungen

Escrow nur nach Anlage 5. Datenexport bei Vertragsende binnen 30 Tagen. Audit remote nach Vorankündigung. Kein Eigentumsübergang an Code, Modellen oder Plattformbestandteilen.

Unterschriftenstand

Feld	Inhalt
Sonnenklee	elektronisch signiert 30.04.2025
Codeforst	elektronisch signiert 30.04.2025
Anlagen	SLA, DPA, Escrow, Security, Preisblatt

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

24-oss-notice-draft.pdf

OSS Notice Draft - RouteLuchs

Hinweis

Diese Fassung ist ein Arbeitsstand für Legal/Engineering. Sie enthält nur Komponenten, deren Nutzung bis 02.06.2026 technisch bestätigt wurde.

Auffälligkeit

GraphWeaver AGPL-3.0 ist nicht als normale Notice-Frage zu behandeln. Vor Veröffentlichung oder Kundenauskunft muss geklärt werden, ob und wie der Source-Code-Zugang ausgelöst wird.

Komponenten

Komponente	Lizenz	Notice-Status
MapTiles Lite	Apache-2.0	Attribution nachtragen
OpenRouteMatrix	MIT	ok, Copyright prüfen
TensorLite Ranker	BSD-3-Clause	Notice im Backend-Portal ergänzen
GraphWeaver	AGPL-3.0	gesperrt bis Legal-Freigabe